

RECURSO CÍVEL Nº 5007626-22.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ADEILTON DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

MILITAR DA INATIVIDADE PRESTANDO PTTC (PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO). BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. VALOR DO ADICIONAL DE PTTC E NÃO OS PROVENTOS DA INATIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRO LABORE. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. SERVIÇO ESTE QUE ORIGINA O DIREITO À FÉRIAS E SEU RESPECTIVO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5007626-22.2024.4.02.5118

510015354172 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5007626-22.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ADEILTON DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, nos termos do art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de modo a condenar Ré a pagar ao autor o montante devido a título de adicional prolabor/de férias (1/3 constitucional) a incidir sobre os proventos recebidos pela reserva-remunerada, durante todo o tempo em que exerceu prestação de tarefa por prazo certo (PTTC), descontados os valores porventura já pagos administrativamente, observada a prescrição referente às parcelas que ultrapassem os cinco anos anteriores ao ajuizamento deste feito.

As parcelas atrasadas serão corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela, segundo o IPCA-E, diante da inconstitucionalidade da TR firmada no RE 870.947/SE em 20.09.2017, e em observância ao REsp repetitivo n.º 1.495.144/RS, bem como incidirão juros de mora, a partir da citação, na forma do Enunciado n.º 204 da Súmula do STJ, apurados mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, na redação conferida pela Lei n.º 11.960/09, até 08/12/2021 (EC n.º 113/2021). A partir de 09/12/2021, em substituição aos índices anteriores, será aplicado exclusivamente sobre o débito até então apurado, uma única vez, a SELIC, consoante disposto na EC n.º 113/2021, artigo 3º.

Não há condenação em custas processuais, nem em honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, caput, primeira parte, da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/2001."

Em seu recurso, a União afirma que nos termos da legislação o adicional de férias é devido apenas sobre o valor previsto no art. 23 da MP nº 2.215-10. Sustenta que recentemente o STF entendeu não serem devidas horas extras a militares sujeitos a determinado regime especial de trabalho, cuja adesão era voluntária, por período pré-determinado e retribuição previamente definida, como ocorre com o PTTC.

É o breve relatório.

VOTO

A prestação de tarefa por tempo certo é uma medida de gestão de pessoal militar, que tem por fim permitir a execução de atividades de natureza militar, por militares inativos possuidores de larga experiência profissional e reconhecida competência técnico-administrativa.

O militar da reserva remunerada que tenha sido nomeado na PTTC faz jus a adicional mensal igual a 30% dos proventos que estiver percebendo e benefícios (adicional de férias, décimo terceiro, auxílio-alimentação, férias anual e abono anual), tudo proporcional ao período nomeado e que não se incorpora ao provento de inatividade.

Vejamos o artigo 23 da MP nº 2188/2001 e MP 2215-10, que dispõe sobre a reestruturação dos militares das Forças Armadas:

" Art. 23. O militar da reserva remunerada, e excepcionalmente o reformado, que tenha modificada sua situação na inatividade para aquela prevista para a prestação de tarefa por tempo certo, faz jus a um adicional igual a três décimos dos proventos que estiver percebendo."

O Autor foi transferido para a reserva remunerada em 08/08/2013 (evento 6, OFIC2 pag. 4), tendo sido contratado para prestar tarefa por tempo certo (PTTC) em 02/09/2013. Alega ter trabalhado nesse regime até novembro de 2023.

Outrossim, conclui-se que por estar aposentado o Autor faz jus ao pagamento de sua aposentadoria, e por óbvio, não presta qualquer serviço ou atividade a União e nem recebe férias, posto que aposentado, assim como outras verbas inerentes a atividade não são pagas na inatividade.

Surgindo situação excepcional, por essa é remunerado pela chamada rubrica adicional PTCC.

De acordo com o regulamentado a gratificação natalina e o terço de férias devido ao militar em situação de PTTC incidirão apenas sobre o adicional disposto pelo art. 23 da Medida Provisória 2.215-10/2001.

*Art. 88. O militar da reserva remunerada e o reformado, executando tarefa por tempo certo, ao entrar em gozo de férias anuais, **fará jus ao adicional de férias e à primeira parcela do adicional natalino, desde que o requeira, incidentes sobre o valor previsto no art. 23 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 2001.*** (grifo nosso)

Art. 89. Não poderá ser considerado tempo de serviço público, nos termos do inciso I do art. 137 da Lei nº 6.880, de 1980, o período em que for prestada, por militar inativo, tarefa por tempo certo.

E faz sentido que o terço de férias incida apenas sobre o APTTC, pois o resto do contra cheque do Autor é percebido em razão de inatividade. Tanto é assim que esse tempo de PTTC não altera o tempo de serviço, para fins de ATS. É situação excepcional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA PRESTAR TAREFA POR TEMPO CERTO. CÔMPUTO DO PRAZOCOMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 35, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 722/93. RECURSO ESPECIALPROVIDO. 1. Por vedação expressa do parágrafo único do artigo 35 do Decreto722/93, o militar inativo que executar tarefa por tempo certo, não possui o direito ao cômputo do prazo em que permaneceu prestando atarefa, como se fosse tempo de serviço público. 2. Os recorridos, oficiais da Reserva Remunerada da Marinha doBrasil, foram designados em tempo de paz, com fundamento no artigo12, § 1º, do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), para o serviçoativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. 3. Como a designação dos recorridos ocorreu em 1994, a legislaçãoaplicável à espécie é a Lei 8.237/91, que dispõe sobre a remuneraçãodos servidores militares federais das Forças Armadas e dá outrasprovidências e o Decreto 722/93, que regulamenta a Lei 8.237/91. 4. **Para os efeitos da legislação militar, os recorridos, comoexecutores de tarefa por tempo certo, permanecem na inatividade, onde realizam, de forma voluntária, trabalhos temporários para aMarinha, mediante a percepção de adicional denominado pro labore, nopercentual de 30%, incidente sobre a totalidade de seus proventos.** 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 868731 RJ 2006/0151713-2, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 06/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2011) grifos nossos

Dessa forma concluo, que o valor devido a título de 1/3 de férias deve incidir sobre o Adicional de PTCC e não sobre o soldo. Isto porque, o adicional PTTC é a remuneração atribuída ao serviço prestado na forma de tarefa por tempo certo, sendo certo que, em razão dessa

prestação de serviço é que terá direito ao recebimento de férias e seu respectivo adicional.

Nesse sentido, cito o julgado da Turma nº 5036463-17.2019.4.02.5101.

Outrossim, o terço de férias não deve incidir sobre os proventos recebidos pela reserva remunerada, mas sim como foi pago , sobre a remuneração a título de PTCC.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO** para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.

5007626-22.2024.4.02.5118

510015354171 .V10